



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 622/ Pid.An/2011/PN.DPS.

---- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : MOHAMAD ROHAJMAN alias OGIM ;-----
Tempat lahir : Lengkok Embuk ;-----
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/17 Juni 1995 ;-----
Jenis Kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Lengko Lauk, Desa Lengko Embuh Kec. Wana – saba, Kab. Lombok Timur ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh.-----
Pendidikan : SD .-----

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar dalam perkara lain ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar

Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD ROHAJMAN Als. OGIM bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian** "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. Jo Pasal 65 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa MOHAMAD ROHAJMAN Als. OGIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;--

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah muda DK.-8869 PJ
dikembalikan kepada I Nyoman Suila ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink tahun 2009 DK 7536

IH ---

- 2 -

Dikembalikan kepada Ni Wayan

Suryani ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu

rupiah) ;-----

----Telah mendengar hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

-----Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Majelis Hakim, oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, didakwa sebagai berikut :-----

-----Bahwa, ia Terdakwa MOHAMAD ROHAJMAN als. OGIM secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010, sekira pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu didalam bulan Desember 2010 atau setidaknya di dalam tahun 2010, bertempat di Intan Permai, Gang Mertasari No.4 Kel. Kerobokan Kelod dan di Jl. Dan di Jl. Mertanadi Desa Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Marun DK.-8896 PJ dan 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna Pink putih DK 7536 IH yang sebagian atau seluruhnya milik I Nyoman Suila dan Ni Wayan Suryani, atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melewati jalan tersebut diatas kemudian melihat sepeda motor tersebut terparkir disisi jalan dalam keadaan tidak terkunci stang mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian tanpa seijin saksi korban Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menuju tukang kunci untuk dibuatkan kunci duplikat dengan alasan kunci sepeda motor tersebut hilang, setelah kunci duplikat selesai Terdakwa penggunaan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke Kuta dan dipakai untuk ngojek kemudian kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun DK 7536 IH digadaikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Krisnantara dan satu buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun DK 8896 PJ digadaikan kepada Tasan dengan harga masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa sendiri ;-----

- 3 -

-----Akibat perbuatan Terdakwa, I Nyoman Suila menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi Ni Wayan Suryani menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti berupa barang yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun DK. 8869 PJ dikembalikan kepada I Nyoman Suila ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink tahun 2009 DK- 7536 IH dikembalikan kepada Ni Wayan Suryani ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi : -----

Saksi 1. : I NYOMAN SUILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semuanya ;-----
- Bahwa terdakwa dibawa ke Pengadilan Negeri Denpasar, karena telah mengambil barang berupa satu Yunit sepeda motor Jupiter MX warna merah marun DK. 8896 PJ Tahun 2009 ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010, jam 06.00 Wita bertempat di Mes Garmen Hotwape Jl. Intan Permai Gang Mertasari No. 4 Kel. Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;-----
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.-----

Saksi : 2. I WAYAN KRISNANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semuanya ;-----

- 4 -

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 18.00 wita bertempat di tempat kerja saksi di Green spa saksi telah menerima gadai yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun DK 8896 PJ yang saksi gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.-----
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, ia terdakwa membenarkannya.-----

3. I NYOMAN YOGA SEMADI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semuanya ;-----
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah mengambil barang berupa satu buah sepeda motor Yamaha mio DK-2039 XU milik Mbuy Jean Christophe ;-----
- Bahwa kejadiannya bertempat di Villa Jalan Majapahit Kuta Badung ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 September 2010 jam 09.00 Wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Mbuy Jean Christophe mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;-----

• Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan.-----

- Bahwa kejadiannya bertempat di Villa Jalan Majapahit Kuta Badung;-----

- Bahwa barang yang saya curi berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru muda DK. 2039 XU yang telah terdakwa rubah platnya menjadi DK- 4171 IR ;-----

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru muda DK- 2039 XU an. Mbuy Jean christophe ;-----

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 September 2010 jam 09.00 Wita ;-----

- Bahwa benar terdakwa mencuri sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 5 -

1. Barang siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang;-----

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .-----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

- Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa M. ROHAIMAN alias OGIM, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di



pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.-----

-

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang

- Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.-----

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat, dan terdakwa sudah mengakui hal tersebut.-----

Dengan demikian unsur mengambil telah terbukti .-----

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, yaitu dalam hal ini adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru muda DK. 2039 XU yang telah terdakwa rubah platnya menjadi DK- 4171 IR ;-----

1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru muda DK- 2039 XU an. Mbuy Jean christophe ;-----

Dengan demikian unsur Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi .-----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara --

- 6 -

melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya dengan cara melawan hukum, dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang tersebut bukan miliknya.-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti .-----



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

- Terdakwa masih anak-anak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan serta hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ROHAJMAN als. OGIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ” ;-----
 - . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ROHAJMAN als. OGIM, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
 - . Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
 - . Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru muda DK.-2039 XU yang telah dirubah platnya menjadi DK-4171-IR ;-----
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha mio warna biru muda DK-2039 XU an. Mbuy Jean Christophe , dikembalikan kepada saksi Rahmawati, Spd ;-
 - 1 (satu) buah kunci palsu, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .-----

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar AMSER SIMANJUNTAK,S.H. **pada hari : Rabu**, tanggal 16 Pebruari 2011 Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh NI NYOMAN SURYATHI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NI WAYAN ERAWATI SUSINA, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI NYOMAN SURYATHI,S.H

AMSER SIMANJUNTAK, S.H.

- 8 -

CATATAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 16 Pebruari 2011, Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa, menyatakan menerima baik putusan Pengadilan
Negeri _____ Denpasar
tersebut .-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)